

1505125-35.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2055681/2021 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 16459009 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 1786/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

2055681 - 47º D.P. CAPAO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505125-35.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505125-35.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2055681/2021 - 47º D.P. CAPAO

REDONDO, 16459009 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 1786/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO,

2055681 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIA VIEIRA NERES

Vistos

Júlia Vieira Neres foi denunciada na forma do artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, na forma do artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, no dia 25 de fevereiro de 2021, por volta de 14h30, na Rua Luis Ricardi, altura do numeral 1, Jardim Ângela, nessa cidade e comarca, trazia consigo, para entregar ao consumo de terceiros, 15,1g de "Cannabis sativa L.", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A ré foi presa em flagrante e, no dia 26 de fevereiro de 2021, foi concedida a sua liberdade provisória (fl. 45).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 12 de março de 2021 (fls. 63/65).

A ré foi regularmente citada (fls.104) e apresentou resposta à acusação (fl. 112).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação da ré, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa da ré requer a absolvição, ante a insuficiência do conjunto probatório. Em tese subsidiária, requereu o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, a aplicação do redutor, capitulado pelo artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, a fixação do regime aberto para inicial cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

Decido

A ação penal é procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 5), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 76/78), pelo comprovante de depósito de fl. 18 e pelos depoimentos colhidos em audiência.

A autoria do delitos também foi comprovada.

A testemunha Leandro Costa Laranjeira, policial militar, relatou que estavam em uma ocorrência, o cabo recebeu a ligação sobre uma mulher, suspeita de realizar o tráfico de substância entorpecente. Passaram pela via, ela avistou a viatura e entrou num comércio. Os policiais a chamaram e começaram a conversar com ela, perguntando se ela estava traficando. Ela a princípio falou que não, falaram sobre a denúncia e disseram que chamariam uma policial feminina para revistá-la, ela então confessou. Ela disse que estava com maconha. Ela entregou uma parte, depois a policial feminina encontrou mais porções na revista. Com ela havia dinheiro, cerca de duzentos reais, em notas trocadas. Não viram ela vendendo, as descrições batiam. Ela disse que fazia pouco tempo que estava lá.

No mesmo sentido, em suma, o depoimento da testemunha Francisco Franco de Souza Barros, policial militar.

A testemunha Ilana Batista Alves, policial feminina, relatou que foi acionada pela patrulha para fazer a revista feminina na ré. Não participou da prisão em flagrante. A droga estava nos seios da ré, ela estava de vestido, e tirou por baixo. Não me recordo da quantidade, pois entreguei ao policial que conduzia a ocorrência. Não conversei com ela, apenas expliquei o meu papel. Foi uma abordagem tranquila.

Ao ser interrogada judicialmente, a acusada confessou a prática do crime. Estava procurando trabalho, ofereceram-lhe cem reais para efetuar o tráfico, aceitou, era seu primeiro dia. Não é usuária de substância entorpecente. Hoje trabalha aos finais de semana em uma pizzeria. Está grávida de 27 semanas.

Pois bem. A ré confessou a prática do delito e tem, em seu desfavor os depoimentos firmes e seguros dos policiais militares que a prenderam em flagrante. Os policiais narraram em juízo as circunstâncias da prisão de forma coerente e harmônica. Inexistem, pois, dúvidas sobre a autoria.

O depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que

as testemunhas tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – HC 73518-5 – Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96, p. 39.846).

Passo a dosar a pena.

Na análise das chamadas “circunstâncias judiciais”, previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade da ré, primária, fixo a pena-base no mínimo legal, totalizando cinco anos de reclusão e pagamento de quinhentos dias-multa.

O crime foi praticado durante estado de calamidade pública, qual seja, a pandemia decorrente do COVID-19, razão pela qual a pena seria agravada em 1/6. Porém, a ré era menor de 21 anos na data dos fatos e confessou, então a pena não será aumentada nem diminuída nesta fase. Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Em atenção ao artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, que estabelece causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, considerando a pequena quantidade de droga apreendida, reduzo a pena no patamar mínimo de 2/3. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição.

Assim sendo, fixo a pena da ré, em definitivo, em um ano e oito meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

A acusada preenche os requisitos do artigo 44, incisos I a III, do Código Penal, de modo que, nos termos do artigo 44, §2º, do mesmo diploma, a pena privativa de liberdade será substituída - por igual lapso temporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 5 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O dia-multa, em face da condição financeira da ré, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para declarar a ré Júlia Vieira Neres como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, razão pela qual a condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto e pagamento de cento e sessenta e seis dias-multa. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade da ré por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (artigo 43, IV, Código Penal), a critério do Juiz das

Execuções, bem como pena de multa no valor correspondente a 5 UFESPs também para entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

A ré respondeu ao processo enquanto solta, sem causar embaraços. Assim sendo, poderá recorrer em liberdade.

Autorizo a destruição do entorpecente restante. Oficie-se à D. Autoridade Policial.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Oficie-se.

Custas nas formas da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome da ré no rol dos culpados.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 31 de março de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA